

1503543-12.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... por parte do réu Breno em relação ao crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, imputado a ele na exordial acusatória.

Sendo assim, não restou comprovada de forma segura que o acusado praticou o furto pelo qual foi denunciado, ou que tenha dele participado.

Nesse sentido, Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503543-12.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503543-12.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2284258/2022 - 3º Distrito Policial de Praia Grande

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

BRENO LUIZ DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso III (chave falsa), do Código Penal.

Conforme narra a denúncia, no dia 17 de outubro de 2022, por volta das 15 horas, na Avenida Francisco da Costa Pires, em Santos, o denunciado, subtraiu, para si, o veículo Volkswagen Santana, placas BKH8D45, pertencente a Fernando De Oliveira Loscheck. Fez isso com o emprego de chave falsa.

A vítima estacionou seu veículo na via pública. Posteriormente, aproveitando a ausência de vigilância, o denunciado entrou no veículo e ligou seu motor. A seguir, deixou o local conduzindo o automóvel, agindo com o fim de assenhoramento.

O denunciado usou parte de uma tesoura para substituir a chave na ignição do veículo. Dessa forma, ele conseguiu ligar o motor para poder praticar o furto. Ele introduziu a tesoura no local da chave e conseguir girar, fazendo o automóvel funcionar.

Após a consumação, o acusado conduziu o veículo por diversas vias públicas, até ser

abordado por policiais na Hermenegildo Pereira de França, em Praia Grande. Auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 08). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14). Boletim de ocorrência (fls. 28/31). A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2022 (fls. 61/62). Devidamente citado (fls. 85), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 94). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal. Sustentou que de acordo com as provas amealhadas nos autos, não era o réu que conduzia o veículo produto de furto, mas sim o adolescente Caike. Alegou que apesar de o réu ter sido abordado dentro do carro, não se pode afastar uma dúvida razoável sobre a sua participação na empreitada criminosa. Por fim, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A D. Defesa, por sua vez, também em alegações finais, requereu a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

Em que pese a prova da materialidade do delito, a autoria não pode ser atribuída, com segurança ao acusado.

A testemunha ALEXANDRE SERAFIM DE LARA COSTA, policial militar, afirmou que na data dos fatos, foi informado pelo monitoramento que um veículo produto de furto trafegava pela Avenida Hermenegildo Pereira de França, em Praia Grande. Em posse das características do veículo e do emplacamento, efetuou patrulhamento ostensivo que culminou na abordagem do veículo. Relatou que nada de ilícito foi encontrado com os quatro ocupantes do carro, sendo localizada apenas metade de uma tesoura na ignição. Afirmou que o condutor do veículo era o adolescente Caike, o qual disse que havia adquirido o automóvel pela quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

A testemunha CLAYTON GASPARELLO, policial militar, afirmou que na data dos fatos, foi irradiado via COPOM que um veículo Santana, que havia sido furtado em Santos, estava adentrando o local de patrulhamento da Segunda Companhia. Relatou que estava em patrulhamento pelo Bairro Parque das Américas, onde acabou encontrado o mencionado automóvel. Realizada a sua abordagem, foram encontrados quatro indivíduos no interior do veículo. Afirmou que o adolescente Caike, que estava conduzindo o automóvel, disse que o adquiriu pela quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

O réu BRENO LUIZ DA SILVA, interrogado, negou a prática delitiva. Relatou que na data dos fatos, o adolescente Caike foi até a sua residência, afirmando que havia adquirido um veículo por R\$ 600,00 (seiscentos reais). Em razão do seu aniversário, que ocorrera dois dias antes dos fatos, decidiram ir até um mercado para comprar carnes para realizar um churrasco. Durante o trajeto, foram abordados pelos policiais militares, o que culminou em sua prisão em flagrante. Relatou que não sabe dirigir, assim como que o veículo foi conduzido por Caike durante todo o percurso. Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Ao final da persecução criminal, o conjunto probatório se ressentia de robustez quanto à autoria delitiva, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática do delito descrito na inicial por parte do réu Breno.

As testemunhas Alexandre e Clayton narraram que foi irradiado via COPOM que um veículo Santana, que havia sido furtado em Santos estava trafegando pelo Bairro Parque das Américas, em Praia Grande. Realizado patrulhamento ostensivo, lograram êxito em encontrar o mencionado veículo, o qual era conduzido pelo adolescente Caike, que afirmou que o adquiriu pela quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

No mesmo sentido, o réu, em seu interrogatório, relatou que na data dos fatos, o adolescente Caike foi até a sua residência, afirmando que havia adquirido um veículo por R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Em razão do seu aniversário, que ocorrera dois dias antes dos fatos, decidiram ir até um mercado para comprar carnes para realizar um churrasco e, durante o trajeto, foram abordados pelos policiais militares, o que culminou em sua prisão em flagrante. Relatou que Caike dirigiu o veículo durante todo o percurso.

Destarte, o conjunto probatório angariado ao feito se torna extremamente frágil e inconsistente, pois, em nenhum momento, restou seguramente demonstrada a autoria delitiva por parte do réu Breno em relação ao crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, imputado a ele na exordial acusatória.

Sendo assim, não restou comprovada de forma segura que o acusado praticou o furto pelo qual foi denunciado, ou que tenha dele participado.

Nesse sentido, Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera dúvida, e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (in, Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, 1983, p. 46).

É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário, deverá incidir o princípio do in dubio pro reo.

No mais, o mencionado princípio não é só uma garantia em favor do acusado, mas também um alento para o Estado-Juiz, que diante da falta de elementos convincentes para condenar, pode e deve absolver, sem que isso signifique uma declaração de inocência comprovada.

Assim, as provas carreadas são extremamente frágeis, pois o conjunto probatório não foi suficiente para caracterizar a prática do delito de furto, sendo certo que é temerário embasar o decreto condenatório com os elementos acostados aos autos.

Neste desiderato, a dúvida sempre beneficia o acusado, uma vez que a condenação exige certeza e o Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação.

Assim, imperiosa se faz, em um Estado Democrático de Direito, que tem por um de seus pilares o direito fundamental à liberdade, a absolvição do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, o que faço para ABSOLVER o acusado BRENO LUIZ DA SILVA nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Defiro ao réu o direito de aguardar decisão de eventual recurso em liberdade.

Em virtude da improcedência da ação penal, expeça-se, incontinenti, alvará de soltura, clausulado, em favor de BRENO LUIZ DA SILVA.

Após o trânsito em julgado, feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos na forma da lei.

P.I.C.

Santos, 15 de dezembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA